

1502095-89.2022.8.26.0540

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Roubo

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... Bom de Preço Ltda." e anunciaram o roubo, sendo que o réu Victor portava um revólver Taurus, calibre 32, de numeração suprimida (fls. 20/21, 147/150 e 151/158), e subtraíram o Iphone 11 da vítima Luciano, que é sócio do mencionado estabelecimento comercial. Todavia, as vítimas e outros funcionários do estabelecimento comercial reagiram ao roubo e entraram em luta corporal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1502095-89.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2290362/2022 - 01º

DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 28233331 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, IE9007-1/2022 - 1º Distrito Policial de Mauá, 2290362 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE AUGUSTO FRANCISCO e outro

Data da Audiência:

05/12/2022

Réu Preso

Em 5 de dezembro de 2022 às 09h00, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado Felipe e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando

o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Felipe Augusto Francisco. Presente o Advogado, Dr. Carlos César Coruja Silva(465.459 OAB/SP). Ausente o réu Victor Vinicius Guedes Fogaça. Presentes as vítimas Luciano Eugênio da Costa e Vinicius Valadares. Presentes as testemunhas comuns Marcos Candido da Silva Júnior, Leandro Alberto Frias. Presentes as testemunhas da defesa Rafael Gambini Silva e Elcio da Silva Diogo. A seguir, certificou-se a incommunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Por se sentir constrangida, as vítimas solicitaram que o réu não presenciasse seus depoimentos. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decidido: "Em relação ao réu Felipe, as alegações em defesa serão apreciadas ao final. Não se vislumbra neste momento causa legal de absolvição sumária. Assim, nos termos dos artigos 399 e 400, ambos do Código de Processo Penal, mantenho o recebimento da denúncia". A seguir, foram inquiridas as vítimas e as testemunhas Marcos, Rafael e Elcio, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pelas partes foi manifestada a desistência da oitiva das testemunhas Leandro e Danilo, o que foi homologado pelo MM, Juiz. Na ocasião do procedimento de reconhecimento o réu estava identificado com o número 3. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. FELIPE AUGUSTO FRANCISCO, qualificado a fls. 25, e VICTOR VINÍCIUS GUEDES FOGAÇA (processo desmembrado nesta audiência, porque o réu Víctor está foragido - fls. 106/114 e 121/125), qualificado a fls. 73, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 20h:41min, na Avenida Airton Senna da Silva, nº 329, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, agindo com unidade de propósitos e identidade de desígnios entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, um aparelho celular Iphone 11 da marca Apple, pertencente a Luciano Eugenio da Costa (fls. 95/96). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado Felipe em preventiva (fls. 40/41). A denúncia foi oferecida (fls. 93/94) e recebida sendo decretada a prisão preventiva do réu Victor e sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 106/114 e 176). O réu foi citado (fls. 145), apresentou defesa preliminar (fls. 101/105) e o recebimento da denúncia foi mantido (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as vítimas Luciano Eugenio da Costa (gravação audiovisual) e Vinicius Valadares (gravação audiovisual), as testemunhas Marcos Candido da Silva Junior (gravação audiovisual), Rafael Gambine Silva (gravação audiovisual) e Elcio da Silva Diogo (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Felipe Augusto Francisco (gravação audiovisual). Nesta audiência, as partes desistiram das oitivas das testemunhas Leandro Alberto Frias e Danilo Silva Nunes e foi desmembrado o processo, em relação ao réu Victor Vinicius Guedes Fogaça, que está (termo de audiência e fls. 106/114 e 121/125). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Marcos Candido da Silva Junior (fls. 3) e Leandro Alberto Frias (fls. 4), as vítimas Luciano Eugenio da Costa (fls. 5) e Vinicius Valadares (fls. 6) e o réu Felipe Augusto Francisco (fls. 7). A instrução foi encerrada (termo de

audiência). A acusação, em debates, orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Felipe, em debates, requereu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da menoridade, o afastamento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, o reconhecimento de participação de menor importância, o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa e o sursis da pena (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19). Auto de exibição e apreensão (fls. 20/21). Auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 75/76). Foto do réu Victor (fls. 77). Laudo de exame nos cartuchos (fls. 147/150). Laudo de exame na arma (fls. 151/158). Folha de antecedentes (fls. 30) e certidão (fls. 33/34). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 75/76), foto do réu Victor (fls. 77), laudo de exame nos cartuchos (fls. 147/150), laudo de exame na arma (fls. 151/158) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria também restou comprovada. Judicialmente, a vítima Vinicius Valadares disse que: a) (gravação audiovisual e fls. 6). a) eu trabalhava no Mercado, Açougue e Padaria Super Bom de Preço Ltda.; b) no dia 22 de outubro de 2022, o estabelecimento foi vítima de roubo por duas pessoas; c) uma delas estava armada; d) fechamos o expediente e fechamos as portas; e) há uma porta de acesso dos funcionários, eles entraram por lá e anunciaram o assalto; f) fomos levados até o corredor da empresa e por estarmos em maior número reagimos; g) levaram o Iphone do proprietário do estabelecimento comercial; h) detivemos um e o que estava armado fugiu; i) o que detivemos tentou pegar a arma do açougue; j) os outros funcionários viram as imagens pelas câmeras e acionaram a polícia; k) no corredor do mercado os dois anunciaram o assalto, um queria o meu celular e o outro pegou o celular do dono do estabelecimento; l) o Felipe tentou reagir, tentou fugir; m) eu não fiz reconhecimento na Delegacia; n) ele começou a gritar que a arma iria disparar, nesse momento ele ficou desesperado e a arma de fato disparou; o) o assalto foi anunciado pelos dois; p) o que foi preso foi tentar pegar uma faca em cima do balcão da padaria, ele pensou que fosse uma faca, mas era uma espátula de modelar bolo; q) o Iphone não foi recuperado; r) reconheço o nº 3 com certeza e foi a mesma que foi detida no local, não era ele que estava com a arma e não tomou posse de nenhuma coisa dentro do mercado (gravação audiovisual e fls. 6). Em juízo, a vítima Luciano Eugenio da Costa disse que: a) eu sou sócio do Mercado, Açougue e Padaria Super Bom de Preço Ltda.; b) neste dia houve tentativa de roubo por duas pessoas; c) eu vi arma de fogo; d) foi subtraído o meu Iphone 11 pessoal, do mercado não foi levado nada, nós não deixamos eles adentrarem; e) entramos em luta corporal com um dos assaltantes; f) o que estava armado conseguiu fugir na posse do meu celular; g) entramos em luta corporal com os dois, na realidade; g) o que estava armado conseguiu fugir, mas eu já estava com a arma dele; h) não deveríamos reagir; i) eu consegui pegar a arma dele; j) nós continuamos a ser agredido pelo outro no corredor; j) os funcionários que estavam de fora chamaram a polícia, os policiais vieram e eu somente entreguei a arma para os policiais; k) fizemos o reconhecimento do que fugiu, o Delegado disse que não seria necessário fazer o reconhecimento do que foi detido; l) ele pegou a faca que estava em cima da mesa do confeiteiro, mas o menino tomou a faca dele; m) houve um disparo no corredor, que acertou o freezer; n) o aparelho celular é de uso pessoal meu; o) não vi arma com o Felipe ; p) a única coisa que ele tentou pegar foi a faca, depois que entramos em luta corporal; q) os dois tentaram encurralar a gente e colocar a gente dentro do mercado; r) segundo informações que eu colhi, me disseram que eu estaria com R\$ 2.800,00, mas eu só estava com o celular; s) ele tentou pegar uma faca que estava na mesa do confeiteiro; t) depois de detido, não percebi estranheza na fala dele; t) nós fomos agredidos por ele, ele foi agredido por nós, porque foi tudo no corredorzinho estreito, eu quase quebrei o dedo desta mão; u) não reconheço com muita clareza, porque está um pouco diferente, mas o que se assemelha é o de nº 3, foi o que foi detido no local, não está muito claro com a memória que eu tenho da pessoa do dia

(gravação audiovisual e fls. 5). A testemunha Marcos Candido da Silva Junior, sob o crivo do contraditório, disse que: a) eu me recordo que estávamos patrulhando pela João Ramalho e foi informado pelo COPON de um roubo em andamento no mercado; b) fomos até o endereço e nos deparamos com os funcionários do estabelecimento bem nervosos com a situação, adentramos ao estabelecimento e o Felipe estava com a cabeça cortada e uma arma calibre 32 no chão e os funcionários já haviam detido ele; c) os funcionários relataram que eram dois roubadores e um deles fugiu; d) a arma foi a utilizada no roubo; e) tudo o que sei da ocorrência foi o que nos foi dito; f) o que foi detido não estava desequilibrado, nem embriagado; g) o que foi detido foi conduzido para a UBS, ele já estava com o corte na cabeça; h) não foi encontrado nada com ele; i) ele não estava com documento; j) ele estava com o celular dele; k) o policial Leandro Alberto Frias tem as mesmas informações que eu (gravação audiovisual e fls. 3). Em juízo, a testemunha Elcio da Silva Diogo disse que: a) eu conheço o Felipe desde criança, desde que nasceu; b) nunca fiquei sabendo dele ter praticado roubo ou furto; c) ele trabalha comigo na serralheria de segunda a sexta e faz hora extra no dia de sábado quando preciso; c) quando terminou o serviço no sábado, eu dei o dinheiro para ele, por volta das três horas e ele foi embora; d) não conheço nada que o desabone; e) nunca foi da índole dele fazer isto (gravação audiovisual). Judicialmente, a testemunha Rafael Gambine Silva disse que: a) eu conheço o Felipe desde que ele era criança, somos amigos de infância; b) não tenho conhecimento de outros episódios; c) é um menino calmo; d) tem endereço fixo; e) ele sempre foi um menino sossegado e educado; f) eu não trabalho na serralheria que ele, sou motoboy (gravação audiovisual). O réu Felipe Augusto Francisco, sob o crivo do contraditório, disse que: a) os fatos são verdadeiros; b) eu fui cortar cabelo e depois foi em uma adega e bebi; c) daí chegou esse rapaz e me pagou uma cerveja, daí ele falou vamos tomar whisky; d) eu falei que não tinha dinheiro, daí ele falou vamos no mercado comprar o whisky que é mais barato; e) fui no mercado e ele sacou a arma, quando os dois funcionários me derrubaram e me seguraram; f) eu não sabia que o roubo iria ocorrer, eu nem tenho contato com ele; g) esse rapaz me falou para chamar ele de "Cabrito" e eu não conheci ele antes desse dia, ele pagou cerveja neste dia; g) ele falou que iria pegar whisky no mercado, porque era mais barato, no mercado era R\$ 120,00 e na adega era de R\$ 220,00; h) eu não sabia que ele estava armado; i) o Senhor Luciano pegou a arma dele, ele chamou outras pessoas e dois caras me derrubaram e eu bati a cabeça; j) eu não peguei nada do mercado (gravação audiovisual e fls. 7). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19), auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), auto de reconhecimento fotográfico positivo (fls. 75/76), foto do réu Victor (fls. 77), laudo de exame nos cartuchos (fls. 147/150), laudo de exame na arma (fls. 151/158), como também pelas declarações das vítimas Luciano Eugenio da Costa (gravação audiovisual e fls. 5) e Vinícius Valadares (gravação audiovisual e fls. 6), pelos depoimentos das testemunhas Marcos Candido da Silva Junior (gravação audiovisual e fls. 3), Rafael Gambine Silva (gravação audiovisual), Elcio da Silva Diogo (gravação audiovisual) e Leandro Alberto Frias (fls. 4), este que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Felipe Augusto Francisco (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que o réu Felipe, juntamente com o corréu Vítor, que está foragido (fls. 106/114 e 121/125), ingressaram pela entrada de serviço do estabelecimento comercial denominado "Mercado, Açougue e Padaria Super Bom de Preço Ltda." e anunciaram o roubo, sendo que o réu Victor portava um revólver Taurus, calibre 32, de numeração suprimida (fls. 20/21, 147/150 e 151/158), e subtraíram o Iphone 11 da vítima Luciano, que é sócio do mencionado estabelecimento comercial. Todavia, as vítimas e outros funcionários do estabelecimento comercial reagiram ao roubo e entraram em luta corporal com os réus. Durante a briga, o réu Victor efetuou um disparo e conseguiu fugir levando o Iphone 11 da vítima Luciano, mas não a arma, que foi recuperada pelas vítimas e pelos funcionários do mercado. Já o réu Felipe foi detido dentro do mercado pelas vítimas e pelos funcionários do mercado. Em investigações, o réu Victor foi identificado e reconhecido extrajudicialmente pelas vítimas. Friso que o reconhecimento é desnecessário, porque o réu Felipe foi detido

no momento do roubo pelas vítimas, contudo foi reconhecido nesta audiência pela vítima Vinícius e indicado pela vítima Luciano como o que mais se assemelha com o que eles detiveram no dia do roubo (gravação audiovisual). A autodefesa do réu Felipe restou isolada nos autos, porque ambas as vítimas disseram que ele chegou junto com o corréu Vitor e anunciou o roubo, além de ter reagido tentando pegar uma arma branca ou espátula de bolo, pertencente à padaria do mercado, mas foi contido pelas vítimas e funcionários do mercado. De mais a mais, não há credibilidade na sua autodefesa ao dizer que começou a beber com um estranho e foi com ele ao mercado para comprar whisky (gravação audiovisual). Reconheço a causa de aumento de pena, relativa à arma de fogo, prevista no artigo 157, inciso I, do Código Penal, pois a vítima foi categórica de que os réus estavam portando uma arma de fogo e a ameaçaram com ela, conforme prova oral produzida em audiência (gravação audiovisual). Outrossim, reconheço que o crime foi praticado por duas pessoas, quais sejam, os réus Felipe e Victor, conforme prova oral produzida em audiência (gravação audiovisual), nos termos do artigo 157, inciso II, do Código Penal. Contudo, deixo de reconhecer a participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 2º, do Código Penal, porque não se verificou, na conduta do réu Felipe, uma colaboração secundária, a qual seria praticamente dispensável para a consumação do crime, ou seja, se não prestada não impediria que o crime se realizasse, pelo contrário, os dois contribuíram de forma efetiva para que o crime ocorresse, as condutas dos réus foram de suma importância para o resultado final do crime de roubo, inclusive ele investiu contra as vítimas e o estabelecimento do mercado para que o crime ocorresse, conforme já demonstrado (gravação audiovisual). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Felipe Augusto Francisco, pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Luciano Eugênio da Costa. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Em relação ao réu Felipe: Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 30 e 33/34). Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes a serem apreciadas. Reduzo a pena em 1/6, a despeito de o réu ser menor de 21 anos na data dos fatos (fls. 8 e 25), passando para 3 anos e 4 meses de reclusão, e 8 dias-multa, mas a mantenho no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, segundo dispõe o artigo 67 do Código Penal e a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase de aplicação da pena, não existem causas de diminuição de pena, no entanto aumento a sua pena em 2/3, totalizando 6 anos e 8 meses de reclusão, e 16 dias-multa, pois praticou o crime com o emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas (causas de aumento já reconhecidas acima). O regime inicial de cumprimento da pena do réu Felipe é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar da pena ser inferior a oito anos, o réu não ser reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele (fls. 30 e 33/34), o crime foi praticado por duas pessoas, com o emprego de arma de fogo, que, inclusive, foi disparada no dia e atingiu um freezer, segundo as declarações das vítimas Vinícius e Luciano (gravação audiovisual), o que demonstra maior reprovabilidade da conduta e periculosidade do réu. Neste sentido a jurisprudência: "DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. CONCURSO DE AGENTES. GRAVE AMEAÇA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. REGIME FECHADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, observar a quantidade da pena aplicada, bem como a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP. 2. Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi. 3. Ainda que o réu seja primário e não apresente circunstâncias judiciais desfavoráveis, é correta a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena quando o delito de roubo foi praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça, exercida com

emprego de arma de fogo para forçar a vítima a entregar objetos, o que evidencia maior periculosidade do agente. 4. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravado regimental desprovido." - (grifei) - (AgRg no HC 601.089/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021). Por fim, o réu preenche os requisitos do artigo 77 do Código Penal, ou seja, ele não tem direito à suspensão condicional da pena, pois a pena aplicada a ele é superior a 02 anos e ele não preenche os requisitos subjetivos, conforme já fundamentado na fixação do regime inicial da sua pena (artigo 77, inciso II, do Código Penal). Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprovem ter os réus capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 26).

III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO os réus FELIPE AUGUSTO FRANCISCO (R.G. nº 60.180.531 - filho de Fernando Lourenço Francisco e Cristiane Maria Bras - fls. 8, 14 e 25), pela prática do crime de roubo com emprego de arma de fogo e mediante concurso de pessoas, previsto nos artigos 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, contra a vítima Luciano Eugênio da Costa, a 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 16 dias-multas, sendo em ambos cada dia-multa no valor de 1/30 avos. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/03. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os requisitos da prisão preventiva. De mais a mais, eles aguardaram todo o trâmite processual presos (fls. 40/41). Como o réu Victor está foragido, determino o desmembramento do processo e abertura de vista ao Ministério Público (fls. 106/114 e 121/125). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pela defesa e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo a apelação interposta pela Defesa e pelo réu. Aguarde-se a apresentação das razões no prazo legal. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. Expeça-se guia de recolhimento provisória." O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.